

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 262/2530

นายทัย บุญวงศ์ กับพวก

โจทก์

บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

นายประพันธ์ เอี่ยมนิรรัตน์ ทนายโจทก์

ทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามอุทธรณ์ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนซึ่งคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง และที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์คือนายสุพัฒน์อุปนิภิต นั้น เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำแถลงคัดค้านไว้แล้ว โจทก์จึงขอที่จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ได้ อุทธรณ์ของโจทก์นี้เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 57)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยรับโจทก์ทั้งสี่เข้าทำงานเดิมต่อไปหากจำเลยไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสี่เป็นเงินทั้งสิ้น

9,200,848 บาท

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์คือนายสุพัฒน์อุปนิขิต และนายโจทก์ได้แถลงคัดค้านไว้แล้ว

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 54)

นายโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ข้อ 1 ที่ขอให้สืบพยานโจทก์ที่ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งให้งดสืบเป็นอุทธรณ์ดุลพินิจของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริงส่วน อุทธรณ์ข้อ 2 และ 3 มีข้อความต่อเนื่องจากข้อ 1 ที่ว่าหากฟังว่าจำเลยมิได้ประสบ ภาวะการขาดทุน การเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นอุทธรณ์ โต้แย้งในข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ ทั้งสี่ข้อแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ข้อ 1 ที่ขอให้สืบพยานโจทก์ที่ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งให้งดสืบเป็นอุทธรณ์ดุลพินิจของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริงส่วน อุทธรณ์ข้อ 2 และ 3 มีข้อความต่อเนื่องจากข้อ 1 ที่ว่าหากฟังว่าจำเลยมิได้ประสบ ภาวะการขาดทุน การเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นอุทธรณ์

โต้แย้งในข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์
ทั้งสี่ข้อแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>